広島県安芸郡府中町新地3番1号
マツダ株式会社殿

2017 年　4月　1日

所在地：　〇〇県〇〇市〇〇町１－１－１

社名・法人名：〇〇大学〇〇研究科〇〇研究室

調印者：　鈴木　太郎　印

E-mail アドレス：　taro@circle.ac.jp

〇〇大学〇〇研究科〇〇研究室　（以下「甲」といいます）は、貴社から提供される近似応答曲面出力計算プログラムを利用した最適化手法に関する研究（以下「本件作業」といいます）を行うにあたり、以下の通り誓約いたします。

記

1. 甲は、本件作業に関して貴社から受領し又は知り得た貴社の機密情報（以下「機密情報」といいます）を、本件作業の非商用の目的のみに使用し、その他の目的に使用いたしません。

2. 甲は、機密情報を厳重に機密保持し、貴社の事前の書面による承諾を得ずして、第三者に開示又は漏洩いたしません。

3. 甲は、機密情報を本件作業に必要な範囲内でのみ複写又は複製いたします。なお、機密情報の複写・複製は、機密情報と同様にお取り扱いいたします。

4. 甲は、貴社の特段の指示のない限り、本件作業終了後直ちに貴社に通知し、甲の費用で機密情報を全て、甲の責任において消去、廃棄処分いたします。

5. 甲は、次の各号のいずれかに該当する情報については前4条の義務を負いません。
   (1) 貴社より受領し又は知り得たときに既に自ら所有し、又は受領し又は知り得た後に第三者から機密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
   (2) 貴社より受領し又は知り得たときに、既に公知であった情報
   (3) 貴社より受領し又は知り得た後に、自己の責に帰すべき事由によらずして公知となった情報

(4) 貴社の機密情報によらず独自に開発した情報

6. 前５条の定めにも拘わらず、甲は、法律、規則、政府または裁判所の判決・命令等により貴社の機密情報の開示を義務づけられた場合、以下を条件として当該機密情報を必要最小限の範囲内で開示いたします。

(1) 当該開示を義務づけられた旨および開示しようとする機密情報の内容ないし範囲を、貴社に事前に通知いたします。

(2) 当該機密情報につき、開示先に対して本誓約書に基づく機密保持義務と同様の義務を課すなど機密性の保護のために合理的範囲内で努力いたします。

7. 甲は、本件作業に従事する甲に属する者をして、上記各条により甲が負うのと同様の機密保持義務を遵守させます。

8. 甲は、本件作業期間中及び本件作業終了後５年間、未公表の本件作業の成果を第三者へ発表しようとする場合、発表先、発表理由、発表時期及び発表内容等を記載した成果発表申請書をもって事前に貴社の同意を取得いたします。

(1) 甲は、本件作業の実施により得られた成果を公表するときは、当該成果が本件作業により得られた成果である旨を明示いたします。

9. 甲は、貴社が提供する計算プログラムを直接または間接に利用したことで生じるいかなる損害に対しても一切損害保証を請求しません。

10. 本件作業の実施期間は、別段の合意のない限り 2017 年 5 月 1 日から 2020 年 3 月 31 日までとします。甲は、2017 年 5 月 1 日から、本件作業終了５年後まで本誓約書を遵守いたします。

11. 甲は、本件作業が実施期間終了日まで終了しない場合、実施期間延長申請書を持って事前に貴社の同意を取得いたします。

以　上